

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
5432/2542

พนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี  
สืบตำรวจโท สิทธิพร แต่งเกลี้ยง กับ  
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 91, มาตรา 157, มาตรา 310 ทวิ, มาตรา 337  
ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 192, มาตรา 195, มาตรา 226  
ป.วิ.พ. มาตรา 89

คดีอาญา แม้ผู้เสียหายไม่ได้มาเบิกความตอบคำถามค้านของทนายจำเลยก็ตาม แต่ศาลย่อมนำคำเบิกความของผู้เสียหายตอบคำถามโจทก์มาประกอบพยานหลักฐานอื่นของโจทก์และรับฟังลงโทษจำเลยได้

เมื่อข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่า จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 กระทำความผิดเป็นเหตุเฉพาะตัวของจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ย่อมไม่ทำให้มีผลถึงจำเลยที่ 1 ที่ข้อเท็จจริงฟังได้ว่ากระทำความผิด จำเลยที่ 1 จึงไม่หลุดพ้นความผิด

จำเลยเป็นเจ้าพนักงานตำรวจ มีหน้าที่จับผู้กระทำความผิดกฎหมายวันเกิดเหตุ จำเลยกลับแก้งจับผู้เสียหายแล้วเรียกเอาเงินจากผู้เสียหายเพื่อจะได้ปล่อยผู้เสียหายจนผู้เสียหายยอมให้เงินแก่จำเลย จึงเป็นการหน่วงเหนี่ยวกักขังกับกรรโชกผู้เสียหายและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและโดยทุจริต

โจทก์บรรยายฟ้องขอหาหน่วงเหนี่ยวกักขังว่า จำเลยกับพวกร่วมกันหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้เสียหายโดยใส่กุญแจมือเป็นเหตุให้ผู้เสียหายปราศจากเสรีภาพใน

ร่างกายแต่โจทก์มิได้บรรยายฟ้องถึงข้อเท็จจริงว่า ได้ให้ผู้เสียหายกระทำการใดให้  
แก่จำเลยกับพวกหรือบุคคลอื่นอันเป็นองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมาย  
อาญา มาตรา 310 ทวิ แม้คำขอท้ายฟ้องของโจทก์จะระบุมาตราดังกล่าวมาด้วย ก็  
ถือว่าโจทก์ไม่ประสงค์จะให้ศาลลงโทษตามบทมาตรา 310 ทวิ นี้

โจทก์บรรยายฟ้องเกี่ยวกับการกระทำความผิดของจำเลยต่อผู้เสียหายในแต่ละ  
ข้อหารวมกันมาในข้อเดียวกัน แสดงว่า โจทก์ประสงค์ให้ศาลลงโทษสำหรับความผิด  
ที่จำเลยกระทำต่อผู้เสียหายในแต่ละข้อหาเพียงกระทงเดียวการที่ศาลล่างทั้งสอง  
พิพากษาลงโทษจำเลย รวม 2 กระทง เป็นการพิพากษาเกินคำขอ ปัญหานี้เป็นข้อ  
กฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกายกขึ้นวินิจฉัยเองได้ตามประมวล  
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 วรรคสองประกอบด้วยมาตรา 215  
และมาตรา 225

---

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสี่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91,  
157, 310, 310 ทวิ, 337

จำเลยทั้งสี่ให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  
มาตรา 157, 310 ทวิ, 337, รวม 2 กระทง ลงโทษตามมาตรา 157 ซึ่งเป็นบทที่มี  
โทษหนักที่สุด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุกกระทงละ 10 ปียกฟ้อง  
จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

## ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

### จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 เป็นเจ้าพนักงานตำรวจประจำสถานีตำรวจภูธรอำเภอปากเกร็ด มีหน้าที่จับผู้กระทำความผิดกฎหมายวันเกิดเหตุเวลา 9 นาฬิกาเศษ จำเลยที่ 1 จับนายรศหรือรด แซ่ลิ่ม ผู้เสียหายที่ 1 ข้อหา มีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ต่อมาเวลา 19 นาฬิกาเศษ ผู้เสียหายที่ 1 ถูกรถยนต์บรรทุกชนได้รับอันตรายสาหัส โดยจำเลยที่ 1 ยังมีได้นำผู้เสียหายที่ 1 ไปมอบให้พนักงานสอบสวน

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ข้อแรกมีว่า จำเลยที่ 1 กระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 กลับแก้งจับผู้เสียหายทั้งสอง แล้วเรียกเอาเงินจากผู้เสียหายทั้งสอง

ที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า จำเลยที่ 1 ร่วมกับจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 จับผู้เสียหายที่ 1 เมื่อข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่า จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 กระทำความผิด จำเลยที่ 1 ย่อมไม่มีความผิดด้วยนั้น เห็นว่า ข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นเหตุเฉพาะตัวของจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ไม่ทำให้มีผลถึงจำเลยที่ 1 ซึ่งข้อเท็จจริงฟังได้ว่ากระทำความผิดหลุดพ้นความผิดไปด้วย ที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า คำเบิกความของผู้เสียหายที่ 2 และคำให้การชั้นสอบสวนของพยานโจทก์นำมารับฟังไม่ได้เพราะจำเลยที่ 1 ไม่มีโอกาสถามค้านนั้น เห็นว่า ไม่มีกฎหมายห้ามรับฟังพยานหลักฐานดังกล่าว ศาลย่อมนำมาฟังประกอบพยานหลักฐานอื่นได้ ที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า นายจิตติเบิกความว่า ขณะอยู่ในซอยโอง ผู้เสียหายทั้งสองไม่ได้ใส่กุญแจมือ แต่ผู้เสียหายที่ 2 เบิกความว่าผู้เสียหายทั้งสองใส่กุญแจมือแตกต่างกันเป็นพิรุธนั้น เห็นว่า ข้อแตกต่างดังกล่าวเป็นเพียงรายละเอียดไม่ทำให้เป็นพิรุธจนไม่อาจลงโทษจำเลยที่ 1 ได้ ศาลฎีกาเชื่อว่า จำเลยที่ 1 กลับแก้งจับผู้

เสียหายทั้งสองแล้วเรียกเอาเงินจากผู้เสียหายทั้งสองเพื่อจะได้ปล่อยผู้เสียหายทั้งสองจนผู้เสียหายทั้งสองยอมให้เงินแก่จำเลยที่ 1 จึงเป็นการหน่วงเหนี่ยวกักขังกับกรรโชกผู้เสียหายทั้งสองและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและโดยทุจริต ที่ศาลล่างทั้งสองฟังว่า จำเลยที่ 1 กระทำความผิดข้อหาดังกล่าว ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยแต่ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 310 ทวิ และลงโทษจำเลยที่ 1 รวม 2 กระทงนั้น เห็นว่า โจทก์บรรยายฟ้องข้อหาหน่วงเหนี่ยวกักขังตามฟ้องข้อ ก. มีใจความว่าจำเลยที่ 1 กับพวกร่วมกันหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้เสียหายทั้งสองโดยใส่กุญแจมือเป็นเหตุให้ผู้เสียหายทั้งสองปราศจากเสรีภาพในร่างกาย มิได้บรรยายฟ้องถึงข้อเท็จจริงว่า ได้ให้ผู้เสียหายทั้งสองกระทำการใดให้แก่จำเลยที่ 1 กับพวกหรือบุคคลอื่นอันเป็นองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 310 ทวิ แม้คำขอท้ายฟ้องของโจทก์จะระบุมาตราดังกล่าวมาด้วย ก็ถือว่าโจทก์ไม่ประสงค์จะให้ศาลลงโทษตามบทมาตรานี้ และโจทก์บรรยายฟ้องเกี่ยวกับการกระทำความผิดของจำเลยที่ 1 ต่อผู้เสียหายทั้งสองในแต่ละข้อหา รวมกันมาในข้อเดียวกัน แสดงว่า โจทก์ประสงค์ให้ศาลลงโทษสำหรับความผิดที่จำเลยที่ 1 กระทำต่อผู้เสียหายทั้งสองในแต่ละข้อหาเพียงกระทงเดียว ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 310 ทวิ และลงโทษจำเลยที่ 1 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดรวม 2 กระทงนั้นเป็นการพิพากษาเกินคำขอ และปัญหานี้เป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกายกขึ้นวินิจฉัยเองได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา 215 และมาตรา 225

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157, 310 วรรคหนึ่ง, 337 ลงโทษตามมาตรา 157 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 กระทั่งเดียว จำคุก 10 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไป  
ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2

(ทองหล่อ โฉมงาม-สกันธ์ กฤตยวรงค์-ธำรงค์ศักดิ์ ขมะวรรณ)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |